

MENTORIA TITÃ · RETA FINAL



DIREITO PENAL · PENAL RF 01

CONCURSO DE PESSOAS

Autoria · coautoria · participação · comunicabilidade · arts. 29 a 31

100 questões reais

0 autorais

foco policial

revisão rápida

Objetivo: acertar as trocas que a banca faz entre autor, coautor, partícipe, autoria mediata/colateral, comunicabilidade e os efeitos dos §§ 1º e 2º do art. 29. Só entra o que tem incidência real no banco da aula.

MAPA DE PROVA

O banco mostra onde vale gastar tempo.

As 100 questões são reais e aderentes à matriz. O núcleo dominante é distinguir autoria/coautoria/participação e aplicar corretamente os arts. 29 a 31.

76/100

mencionam autoria, coautoria ou participação.

27/100

toam comunicabilidade, elementares ou circunstâncias.

24/100

exploram ajuste, instigação, auxílio, tentativa ou art. 31.

22/100

envolvem autoria mediata ou domínio do fato.

PRIORIDADE TITÃ

ALTÍSSIMA
autor x partícipe

ALTÍSSIMA
art. 30

ALTÍSSIMA
art. 29 §§

ALTA
mediata/colateral

OUTRAS RECORRÊNCIAS

Requisitos/liame: 19 questões · cooperação distinta: 18 · menor importância: 17 · autoria colateral/incerta: 12.

Contagens temáticas produzidas a partir do banco; categorias podem se sobrepor.

TEMPO DE ESTUDO

25-30 min

Teoria até a p. 13. Depois: pegadinhas e simulado.

ART. 29 · REGRA-MÃE

Um crime para os concorrentes, mas pena individualizada.

Quem concorre para o crime → responde pelo crime → **na medida de sua culpabilidade**

TEORIA ADOTADA MONISTA

Também chamada unitária. Em regra, autores e partícipes respondem pela mesma infração.

POR QUE "TEMPERADA"?

Porque o próprio art. 29 diferencia a resposta penal conforme a contribuição e a intenção de cada concorrente.

NÃO SIGNIFICA

pena idêntica para todos. O caput exige individualização pela culpabilidade.

CONCURSO EVENTUAL X NECESSÁRIO

EVENTUAL / MONOSSUBJETIVO

O tipo pode ser praticado por uma pessoa só. Se várias concorrem, aplica-se a disciplina dos arts. 29 a 31.

NECESSÁRIO / PLURISSUBJETIVO

A pluralidade de agentes integra a própria estrutura típica; o concurso é exigido para a configuração do delito.

PEGADINHA

"Teoria monista = todos recebem a mesma pena" está errado. A unidade é da infração, não da quantidade de pena.

REQUISITOS

São quatro. Ajuste prévio NÃO é um deles.

1. Pluralidade

dois ou mais agentes e duas ou mais condutas relevantes.

2. Relevância causal

a contribuição precisa efetivamente concorrer para o fato.

3. Liame subjetivo

consciência de colaborar com a atuação alheia.

4. Identidade de infração

unidade do fato imputado aos concorrentes, ressalvadas exceções legais.

O QUE A BANCA TENTA INSERIR COMO 5º REQUISITO**AJUSTE PRÉVIO****dispensável**

O vínculo pode nascer durante a execução, com adesão consciente à conduta.

≠**LIAME SUBJETIVO****indispensável**

Sem vínculo subjetivo, pode haver atuações paralelas, mas não concurso de pessoas.

FÓRMULA

P + R + L + I = pluralidade + relevância + liame + identidade.

AUTORIA E PARTICIPAÇÃO

A diferença que mais aparece no banco.

Figura	Ideia-chave	Como reconhecer na questão
Autor imediato	Realiza diretamente a conduta típica.	Executa o núcleo do tipo.
Coautor	Atua com vínculo subjetivo e contribuição essencial no plano comum.	Divisão de tarefas + atuação conjunta relevante.
Partícipe	Contribui de modo acessório sem realizar, em regra, o núcleo típico.	Induz, instiga ou auxilia o autor.

TEORIA RESTRITIVA / OBJETIVO-FORMAL

Autor é quem realiza o núcleo do tipo; quem contribui sem executar a conduta típica atua, em regra, como partícipe.

DOMÍNIO FUNCIONAL DO FATO

Na coautoria, a divisão do trabalho pode tornar cada contribuição essencial ao plano comum. Nem todo coautor precisa praticar pessoalmente todos os verbos do tipo.

ERRO CLÁSSICO

"Coautor contribui de forma meramente acessória" = ERRADO. A contribuição acessória é própria da participação.

PARTICIPAÇÃO

Moral, material e acessoriedade limitada.

INDUZIMENTO

Faz nascer no autor a ideia criminosa.

INSTIGAÇÃO

Reforça uma ideia criminosa já existente.

AUXÍLIO

Facilita materialmente a prática do delito.

ACESSORIEDADE LIMITADA

Para punir o partícipe: o fato principal deve ser **típico e ilícito**. A culpabilidade do autor principal não é condição indispensável.

PARTICIPAÇÃO POR OMISSÃO

Pode existir quando o agente **tinha dever jurídico de impedir o resultado** e, conscientemente, deixa de agir aderindo ao fato.

CRIMEN SILENTI

Mero silêncio/conhecimento, sem dever jurídico de agir e sem adesão à vontade criminosa, não basta para responsabilização como partícipe.

NÃO CONFUNDA

Autor mediato usa terceiro como instrumento. Partícipe instiga/auxilia um autor; não domina a vontade do executor.

TEORIAS DE AUTORIA

Só o necessário para resolver as questões.

Teoria	Critério	Ponto de prova
Objetivo-formal	Autor executa o núcleo do tipo.	Base da distinção clássica autor x partícipe.
Domínio do fato	Autor é figura central que domina a realização do fato.	Não autoriza imputar crime apenas pela posição hierárquica.

ROXIN: TRÊS FORMAS RECORRENTES

DOMÍNIO DA AÇÃO

executor realiza pessoalmente o fato.

DOMÍNIO DA VONTADE

autoria mediata: outro é utilizado como instrumento.

DOMÍNIO FUNCIONAL

coautoria com divisão de tarefas essenciais no plano comum.

PEGADINHA

Ser chefe, diretor, sócio ou líder, sozinho, não prova domínio do fato. É preciso demonstrar a contribuição/domínio relevante no caso concreto.

AUTORIA MEDIATA

O autor realiza o crime por intermédio de outra pessoa.

A pessoa interposta funciona como instrumento; o autor mediato conserva o domínio da vontade.

INIMPUTÁVEL

Ex.: adulto utiliza pessoa sem culpabilidade para executar o fato.

ERRO / COAÇÃO

Situações em que o executor atua sem a autonomia necessária para ser o verdadeiro centro do fato.

APARATO ORGANIZADO

Questões cobram estrutura vertical, poder de mando e fungibilidade dos executores.

LIMITES COBRADOS**CRIME CULPOSO**

A autoria mediata é incompatível com crime culposos, pois pressupõe direção consciente da vontade alheia para o fato.

MERA ORDEM ≠ AUTORIA MEDIATA AUTOMÁTICA

A qualificação depende da estrutura de domínio no caso concreto; mandante não vira autor mediato apenas pelo rótulo.

IMAGEM MENTAL

Autor mediato = autor "por trás" do executor-instrumento.

AUTORIA COLATERAL E INCERTA

Mesmo objetivo, mas sem liame subjetivo.

AUTORIA COLATERAL

Dois agentes agem independentemente, ignorando a atuação um do outro, buscando o mesmo resultado.

SEM CONCURSO**AUTORIA INCERTA**

É uma autoria colateral em que não se consegue identificar qual conduta efetivamente produziu o resultado.

IN DUBIO**EXEMPLO QUE A BANCA REPETE****A e B**

atiram sem saber um do outro

**vítima morre**

não existe vínculo subjetivo

**causalidade**

se não se sabe qual tiro matou →
autoria incerta

PEGADINHA

Autoria colateral não é coautoria. A diferença decisiva é o **liame subjetivo**.

ART. 29 · §§ 1º E 2º

Duas contas que precisam sair instantaneamente.

§ 1º · MENOR IMPORTÂNCIA

- 1/6 a 1/3

A participação existe e é punível; a contribuição acessória é de reduzida relevância.

§ 2º · CRIME MENOS GRAVE

pena deste

Se o agente quis participar de crime menos grave, responde por ele. Se o resultado mais grave era previsível, a pena pode ser aumentada **até a metade**.

NÃO CONFUNDA

Situação	Efeito
Participação de menor importância	Diminuição de 1/6 a 1/3.
Cooperação dolosamente distinta	Pena do crime menos grave; se previsível o mais grave, aumento até 1/2.

ERROS RECORRENTES

Trocar 1/6-1/3 por 1/3-2/3; dizer que a menor importância exclui tipicidade; aplicar automaticamente o crime mais grave ao agente que não o quis.

ART. 30

Pessoal não comunica. Elementar pode comunicar.

Circunstância/condição pessoal → **NÃO** comunica
salvo se for **ELEMENTAR DO CRIME**

Situação	Comunica?	Exemplo de prova
Menoridade, reincidência, motivo pessoal	Não	A condição pessoal de um concorrente não beneficia/agrava o outro automaticamente.
Qualidade de funcionário público quando elementar do delito funcional	Pode	O extraneus pode responder pelo crime funcional se conhece a elementar.
Circunstância objetiva conhecida e abrangida pelo dolo	Em regra, sim	A banca costuma contrapor-la às condições estritamente pessoais.

BIZU 95+

"Não se comunicam, **ainda quando** elementares" = ERRADO.

ATENÇÃO

A comunicação da elementar pressupõe conhecimento pelo concorrente; não se imputa uma qualidade desconhecida magicamente.

ART. 31

Atos de participação precisam alcançar, ao menos, a tentativa.

Ajuste, determinação, instigação e auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega pelo menos a ser tentado.

CONVERSA/AJUSTE

plano fica na fase preparatória

**SEM TENTATIVA**

regra: participação impunível pelo art. 31

**COM TENTATIVA**

pode haver responsabilização conforme a contribuição

DOIS CUIDADOS**"SALVO DISPOSIÇÃO EXPRESSA"**

Se a lei transformar o ato preparatório em delito autônomo, a punição decorre desse tipo específico, não da regra geral do art. 31.

AUXÍLIO POSTERIOR

Ajuda prestada somente após a consumação, sem ajuste anterior, em regra não transforma o agente em partícipe do crime antecedente; pode configurar delito autônomo.

PEGADINHA

A banca troca "pelo menos tentado" por "consumado". O art. 31 exige tentativa, não consumação.

QUADRO-MESTRE

Resolva a figura antes de olhar a pena.

Figura	Liame?	Executa núcleo?	Chave
Autor imediato	não depende de outro	sim	executa diretamente
Coautor	sim	pode dividir tarefas	contribuição essencial + plano comum
Partícipe	sim	em regra, não	induz/instiga/auxilia
Autor mediato	domina vontade do instrumento	não pessoalmente	terceiro utilizado como instrumento
Autoria colateral	não	cada um age por si	atuações independentes
Autoria incerta	não	atuações independentes	não se sabe quem causou o resultado

ROTEIRO DE 20 SEGUNDOS

1

Há duas ou mais condutas?

2

Existe liame subjetivo?

3

Quem domina/executa o fato?

4

Aplico art. 29 §1/§2, art. 30 ou art. 31?

ATALHO

Sem liame: pare de pensar em concurso de pessoas e teste autoria colateral/incerta.

BIZU 95+

30 pegadinhas para a véspera

1. **Monista:** mesmo crime em regra; não significa mesma pena.
2. **Culpabilidade:** cada concorrente responde na medida da própria culpabilidade.
3. **Requisitos:** pluralidade + relevância + liame + identidade.
4. **Ajuste prévio:** não é requisito.
5. **Liame subjetivo:** é indispensável ao concurso.
6. **Coautor:** contribuição essencial, não meramente acessória.
7. **Partícipe:** não precisa executar o núcleo do tipo.
8. **Induzir:** faz nascer a ideia criminosa.
9. **Instigar:** reforça ideia já existente.
10. **Auxílio:** participação material.
11. **Acessoriedade limitada:** fato principal típico + ilícito basta.
12. **Omissão:** participação exige dever jurídico de agir + adesão.
13. **Crimen silenti:** mero silêncio sem dever/adesão não pune.
14. **Domínio do fato:** posição hierárquica sozinha não basta.
15. **Domínio funcional:** é chave de coautoria.
16. **Autoria mediata:** terceiro funciona como instrumento.
17. **Mediata culposa:** incompatível.
18. **Colateral:** sem liame; não é coautoria.
19. **Incerta:** colateral + dúvida sobre quem causou o resultado.
20. **Menor importância:** diminui 1/6 a 1/3; não exclui crime.
21. **Crime menos grave:** agente responde por ele.
22. **Resultado mais grave previsível:** aumento até 1/2.
23. **Art. 30:** pessoal não comunica.
24. **Elementar:** exceção: pode comunicar se conhecida.
25. **Funcionário público:** qualidade pode comunicar em crime funcional.
26. **Art. 31:** ajuste/instigação/auxílio sem tentativa: regra, impunível.
27. **Tentativa:** art. 31 não exige consumação.
28. **Concurso necessário:** pluralidade é elemento estrutural do delito.
29. **Concurso eventual:** o tipo não exige pluralidade.
30. **Ajuda posterior:** sem ajuste anterior, não torna partícipe do delito antecedente.

SIMULADO RELÂMPAGO

16 itens - faça em 7 minutos

Treino de revisão construído somente com as armadilhas recorrentes no banco da aula.

01	O Código Penal adota, como regra, a teoria monista, e todos os concorrentes recebem necessariamente a mesma pena.	C / E
02	O ajuste prévio entre os agentes é dispensável, mas o liame subjetivo é requisito do concurso de pessoas.	C / E
03	A contribuição do coautor é meramente acessória à conduta do autor principal.	C / E
04	Induzimento faz nascer a ideia criminosa; instigação reforça ideia já existente.	C / E
05	Pela acessoriedade limitada, a punição do partícipe exige fato principal típico, ilícito e culpável.	C / E
06	A autoria mediata envolve realização do fato por intermédio de pessoa utilizada como instrumento.	C / E
07	A mera posição de liderança basta, por si só, para imputar autoria com base no domínio do fato.	C / E
08	Na autoria colateral inexistente liame subjetivo entre os agentes.	C / E
09	Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço.	C / E
10	Na cooperação dolosamente distinta, sendo previsível o resultado mais grave, a pena do crime menos grave pode ser aumentada até a metade.	C / E
11	Circunstâncias e condições de caráter pessoal sempre se comunicam entre os concorrentes.	C / E
12	Uma condição pessoal que constitua elemento do crime pode comunicar-se ao concorrente que a conheça.	C / E
13	O art. 31 exige que o delito chegue à consumação para que instigação ou auxílio sejam puníveis.	C / E
14	Crimes de concurso necessário exigem pluralidade de agentes para sua própria configuração.	C / E
15	Auxílio prestado somente depois da consumação, sem ajuste anterior, transforma automaticamente o agente em partícipe do crime consumado.	C / E
16	Sem liame subjetivo, duas pessoas que buscam o mesmo resultado podem configurar autoria colateral, e não concurso de pessoas.	C / E

META TITÃ

0-2 erros: ótimo. 3-4: reveja p. 5-12. 5+: volte a requisitos, figuras de autoria e arts. 29-31.

FECHAMENTO

Gabarito + revisão de 5 minutos

Item	Gab.	Chave
1	E	Monista = unidade do crime, não igualdade obrigatória de pena.
2	C	Ajuste prévio é dispensável; liame é indispensável.
3	E	Coautor contribui de modo essencial.
4	C	Induzir cria; instigar reforça.
5	E	Acessoriedade limitada: fato típico e ilícito.
6	C	Domínio da vontade por intermédio de instrumento.
7	E	Hierarquia isolada não basta.
8	C	Colateral = atuações independentes sem liame.
9	C	Art. 29, §1º: 1/6 a 1/3.
10	C	Art. 29, §2º: aumento até metade se previsível.
11	E	Art. 30: pessoais não comunicam, salvo elementares.
12	C	Elementar conhecida pode comunicar.
13	E	Art. 31 exige ao menos tentativa, não consumação.
14	C	Concurso necessário exige pluralidade.
15	E	Ajuda posterior pode configurar delito autônomo; não participação automática.
16	C	Sem liame, teste autoria colateral/incerta.

SE SÓ PUDER REVER 8 COISAS

- monista temperada;
- 4 requisitos, sem ajuste prévio;
- autor x coautor x partícipe;
- mediata x colateral x incerta.

- menor importância: 1/6-1/3;
- crime menos grave: + até 1/2 se previsível;
- art. 30: elementar;
- art. 31: pelo menos tentativa.

FONTES E RASTREABILIDADE

Banco da aula: PENAL RF 01 - Concurso de Pessoas, 100 questões reais e 0 autorais. **Recorte:** arts. 29 a 31 do Código Penal; autoria, participação, teorias, requisitos, comunicabilidade, cooperação dolosamente distinta, participação de menor importância, autoria mediata/colateral/incerta, teoria monista e concurso necessário/eventual. **Material-base:** Reta Final PPRN - Parte IV, seção de Concurso de Pessoas, enviada pelo usuário. O conteúdo foi condensado e reorganizado pela incidência do banco.

LEITURA INTELIGENTE

Tempo estourado? Leia **p. 3-6, 8-12 e 14**. Esse é o núcleo de maior retorno.